“4·03”汕昆高速公路潮州段较大道路交通事故调查报告

2016 年 4 月 3 日 23 时 15 分，汕昆高速公路潮州段汕头往梅州方向 K23+200m 处发生一宗交通事故，一辆小型客车追尾碰撞一辆因机械故障停放在应急车道的中型厢式货车，造成 3 人死亡（2 人当场死亡，1 人经送医院抢救无效死亡），3 人受伤，2 车不同程度损坏，直接经济损失 105 万元。

事故发生后，省、市各级领导高度重视，副省长何忠友接报后立即批示，要求潮州市调查事故原因，并做好善后工作。市委副书记、市长卢淳杰接报后批示，请公安局、安监局做好处理及善后工作，按省政府办公厅要求报送材料。副市长、市公安局长陈声亮接报后立即指示要保护好现场，交警支队马上派员到现场指导处置工作，尽全力做好受伤人员的救治工作及事故的调查取证工作，同时做好家属安抚和善后工作。根据国家和省有关法律法规规定，市政府成立了由市安全监管局、监察局、公安局、总工会、交通运输局等单位有关领导和人员组成的“4·03”汕昆高速公路潮州段较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），市检察院应邀派员参加事故调查。

事故调查组按照“依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作。调查组通过现场勘查和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，提出了对相关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.甲车：粤 VPQ005 。粤 VPQ005 为五菱牌小型普通客车，所有人：谢亚盛，住址：揭东县云路镇永和村厝后一七号，注册日期为 2013 年 1 月 29 日，检验有效期至 2017 年 1 月 31 日，该车在中国平安财产保险股份有限公司揭阳中心支公司投保了交强险及保险金额为 100 万元的商业第三者责任险。

2.乙车：粤 D54484。粤 D54484 为福田牌中型厢式货车，所有人：余彦鸿，住址：汕头市澄海区莲上镇永新村龙祖巷 5 号，注册日期为 2008 年 12 月 26 日，检验有效期至 2016 年 12 月 31 日，该车在中国人民财产保险股份有限公司汕头分公司投保了交强险及保险金额为 50 万元的商业第三者责任险。持有《中华人民共和国道路运输证》（证号：粤交运管汕头字 001781515 号，核发机关：澄海区交通局，发证日期：2011 年 7 月 22 日），最近二级维护时间为 2015 年 10 月 23，下次维护时间 2016 年 4 月 23 日。

（二）车辆驾驶人情况

1.谢亚盛，粤 VPQ005 驾驶员，男，驾驶证号：445221198404165959，住址：广东省揭东县云路镇永和村厝后一七号，初次领证日期 2011 年 1 月 7 日，准驾车型 C1E。

2.段伟东，粤 D54484 驾驶员，男，驾驶证号：412902197411191254，住址：河南省邓州市龙堰乡白落堰村段楼 166 号，初次领证日期 2006 年 2 月 27 日，准驾车型 B2。持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，证号：412902197411191254，从业资格类别：货运驾驶员，发证机关：潮州市交通运输局，有效期至 2021 年 4 月 15 日。段伟东是粤 D54484 货车所有人（车主）余彦鸿雇用作为该车驾驶员日常驾车运载货物。

（三）有关技术检验情况

事故发生后，市公安局交通警察支队高速公路二大队（以下简称高速二大队）委托潮州市机动车辆安全技术检测与交通拯救中心、广东省潮州市公安司法鉴定中心对事故车辆、驾驶员、死者分别进行技术检验、理化检验和法医学尸体检验。

1.车辆技术检验：甲车碰撞前转向系统和制动系统均处于正常状态，轮胎花纹深度符合国家标准的有关技术参数；碰撞后前保险板严重破损、前挡风玻璃破碎、发动机舱严重受损，系与外力发生碰撞造成损毁，右前轮胎外侧有一处长约 150mm 断裂口、胎面上有一处约 50mm 呈不规则型态切口是该车与外界物体发生强烈碰撞挤压造成断裂，由于该车损毁严重不能进行动态检验。乙车后左后防撞栏板变形弯曲，系受外来物体撞击所致；该车外廓尺寸与行驶证登记信息不一致，不符合 GB1589-2004 的有关技术标准；该车右后位灯在发生事故前已经处于无效损坏状态，不符合 GB21861-2014 和 GB7258-2012 的有关技术标准；该车反光标识粘贴不符合 GB21861-2014 和 GB7258-2012 的有关技术要求。

2.驾驶员理化检验：经检验，谢亚盛、段伟东的送检血液中未检出乙醇成份。

3.死者法医学尸体检验：陈海新、谢瑞藩的伤情符合交通事故伤，系因车祸致颅脑及胸腔脏器严重损伤死亡；谢金水的伤情交通事故可以形成，系因车祸致颅脑及胸腹腔脏器严重损伤死亡。

（四）事故发生地点情况

事故地点位于汕昆高速公路 K23+200m 处，为国家高速 G78 汕昆高速潮州段境内，道路呈南北走向，南往汕头，北往梅州，限速 100 公里/小时，沥青路面，路面完好直平，施划有交通标线，双向中央隔离 4 车道，2 条应急停车带，快车道宽 3.70m，慢车道宽 3.70m，应急停车带宽 3.10m，路侧有防撞栏。该路段的路政管理单位为省公路管理局汕梅路政大队揭阳路政队（以下简称揭阳路政队），道路交通安全监管单位为高速二大队。

经调查，事故发生时天气晴朗，沥青路面完好，夜间无路灯照明。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2016 年 4 月 3 日 22 时 30 分左右，段伟东驾驶粤 D54484 中型厢式货车装载蔬菜，乘载余彦鸿（车主）沿汕昆高速公路汕头往梅州方向行驶至 K23+200 m 处时，因机械故障车辆无法行驶，段伟东将车辆斜停在应急车道上，余彦鸿通过向潮安 110 报警中心求助后向车辆拯救队请求救援。23 时 10 分左右，广东粤运交通拯救有限公司第二分公司救援人员和车辆到达现场，准备施救。约 23 时 15 分，由谢亚盛驾驶的粤 VPQ005 小型普通客车乘载陈海新、谢瑞藩、谢金水、谢广奕、谢广标沿汕昆高速公路同向行驶至该处，因遇情况措施不当等原因追尾碰撞粤 D54484 货车左后车厢，致粤 VPQ005 小型客车严重变形，谢亚盛下车催促车上乘坐人员下车，乘坐人员谢广标、谢广奕从左边车窗爬出，3 人都撤离到路边等候救援，车上其余 3 人无法动弹。发现碰撞后，余彦鸿和段伟东上前查看，发现粤 VPQ005 小型客车上有多人伤亡，余彦鸿立即拨打“110”报警及“120”急救中心电话，并留在现场等候救援和处理。

（二）事故应急处置情况

4 月 3 日 23 时 17 分，高速二大队值班民警接到市公安局 110 指挥中心指令，在汕昆高速公路潮州路段汕头往梅州方向有两车追尾事故。大队民警黄海宾、李庆辉、谢凯潮接警后迅速出警，于 23 时 31 分到达事故现场。到达事故现场后发现事故现场追尾小型客车损毁严重且有人员伤亡，具体伤亡情况不明，出警民警迅速划定警戒区域，按规定放置反光锥和警示标志，催促 120、消防、路政迅速到达现场增援，同时，将事故现场情况报告大队带班中队长黄志亮，黄志亮立即将情况报告大队长林晓祺、教导员许俊英。接到报告后，鉴于发生人员伤亡事故，大队长林晓祺立即向交警支队主要领导做了汇报，并迅速调集本地和周边地区的救援力量进行增援，随后同教导员许俊英一起赶赴现场。交警支队副支队长苏爱群接报后立即带领支队有关人员赶赴现场指导事故救援和处置工作，并现场成立了由现场调查组、伤员救治组、善后处置组三个小组组成的事故现场指挥部，指定专人负责，按照副市长、市公安局长陈声亮、市公安局常务副局长黄学琼、交警支队支队长郑臣烈等领导的指示全力做好现场防护、抢救伤员、调查取证、固定证据、清理现场、安抚家属等工作。

市 120 医疗急救指挥中心于 4 月 3 日 23 时 18 分接到警情后，于 23 时 22 分调度潮安区浮洋中心卫生院、庵埠华侨医院、潮汕骨伤科医院共 3 辆救护车前往救援。23 时 54 分浮洋中心卫生院、庵埠华侨医院救护车到达现场，4 日 00 时 05 分潮汕骨伤科医院救护车到达现场，经医护人员诊断，陈海新、谢瑞藩已死亡，

其余4名受伤人员谢金水、谢亚盛、谢广奕、谢广标分别由3辆救护车送往市人民医院救治，其中谢金水于4月4日4时58分抢救无效宣告临床死亡。

事故应急处置过程中，各有关部门全力配合，各尽其职，积极抢救伤员，尽最大努力把事故的伤亡和损失降到最低程度，事故于4月4日凌晨3时50分处理完毕，道路恢复通车，事故救援和处理平稳、有序。

三、事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

（一）事故人员伤亡情况

此次事故，共造成3人死亡，3人受伤，伤亡人员均为粤VPQ005小型普通客车司乘人员。

1.死亡人员：分别是陈海新（男，身份证号：445221197504235913，揭阳市揭东县军田村人）、谢瑞藩（男，身份证号：440525195003085919，揭阳市揭东县云路镇老桃村人）、谢金水（男，身份证号：445221198009245916，揭阳市揭东县云路镇老桃村人）。

2.受伤人员：分别是谢亚盛（男，身份证号：445221198404165959，揭阳市揭东县云路镇永和村人）、谢广奕（男，身份证号：440525196307075917，揭阳市揭东县云路镇老桃村人），谢广标（男，身份证号：440525196506135951，揭阳市揭东县云路镇老桃村人）。

（二）事故直接经济损失情况

本次事故，共造成3人死亡，3人受伤，2车不同程度损坏，造成的直接经济损失为105万元。

（三）事故善后处理情况

4月4日上午，“4·03”事故专案组在交警支队办案中心召开事故处理汇报会，传达省、市各级领导指示精神，全面部署事故调查处理、事故善后、结合实际加强路面管控、舆情应对等工作。4月5日上午，高速二大队召开事故讨论会，就调查取证、伤者医治、安抚家属、稳控事态、路面管控、值班备勤等工作进行了研究和部署。4月5日下午，高速二大队到汕梅高速路政大队召集会议通报事故调查处理情况，商讨加强路面巡逻管控、路警联动巡逻、信息共享、全路段安全隐患排查等工作。同时，高速二大队抽调精干警力，指定专人负责，全力开展调查取证、伤员救治、家属接待安抚、舆情应对等工作，死伤人员家属情绪稳定，善后工作进展顺利。至4月30日，3名死者全部火化，3名伤者也都康复出院。在善后处理工作中，各有关部门组织得当，工作到位，整个事件处理过程没有发生群体性事件和不良舆论影响。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

段伟东驾驶擅自改变机动车已登记的结构、构造的车辆上路行驶，发生故障停车时，不按规定在来车方向设置警告标志措施、扩大示警距离，且车辆灯光、反光标识不符合安全技术标准，其行为是造成本事故的

重要原因。谢亚盛驾车上路行驶时，没有按照操作规范安全、文明驾驶车辆，对路面动态注意不够，遇情况措施不当，其行为是造成本事故的另一重要原因。

（二）间接原因

1.高速二大队未能与路政部门实现交叉巡逻联勤联动机制，履行交通安全监管职责不到位。高速二大队制定的联勤联动工作方案中，在执行路面巡逻时应与路政部门交叉巡逻，但高速二大队在日常的巡逻管控中未能与路政部门实现交叉巡逻联勤联动机制，只有在管辖路段发生突发事件后才启动联勤联动机制，未能真正实现错开巡逻，避免工作重复和人力浪费，提高管理效能的联勤联动工作机制，有效防范道路交通事故的发生。

2.揭阳路政队未能正确实施路警联勤巡逻工作，履行交通安全管理联勤职责不到位。揭阳路政队虽然有与高速二大队联合制定《路警联勤巡逻实施方案》，但在执行日常路政巡查工作中仅局限于原有单一的巡查方式进行，没有科学地与交警部门沟通协作，实施时段性的联勤工作，在联勤时段实行交警、路政人员交叉巡逻联合执勤，真正充分发挥“路（政）、警（警察）”联勤优势，达到保障交通畅通，预防和减少交通事故的发生。

（三）事故性质

粤 D54484 中型厢式货车是车辆所有人余彦鸿自购用于营运，事发当天由段伟东驾驶在澄海装载蔬菜准备运往揭阳，粤 D54484 货车已存在生产经营行为，而且擅自改变车辆已登记的结构、构造，发生故障停车时不按规定在来车方向设置警告标志措施、扩大示警距离，且车辆灯光、反光标识不符合安全技术标准，违法事实确凿；谢亚盛驾车没有按照操作规范安全、文明驾驶车辆，对路面动态注意不够，遇情况措施不当，且涉嫌非法营运载客，也存在确凿违法事实。

事故调查组经调查认定：“4·03”汕昆高速公路潮州段较大道路交通事故是一起有关生产经营人员在生产经营活动中违法驾驶，安全意识不到位，有关部门未能完全履行职责而导致人员伤亡和财产损失的较大生产安全责任事故。

五、对事故的责任认定及对责任追究的处理建议

（一）事故责任认定

1.鉴于段伟东、谢亚盛的违法行为在本事故中的作用相当、过错相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条的规定，段伟东、谢亚盛应负本事故的同等责任，陈海新、谢瑞藩、谢金水、谢广奕、谢广标在事故中无责任。粤 D54484 货车所有人（车主）余彦鸿在事故中无责任。

2、高速二大队未能与路政部门实现交叉巡逻联勤联动机制，履行交通安全监管职责不到位。

3、揭阳路政队未能正确实施路警联勤巡逻工作，履行交通安全管理联勤职责不到位。

（二）对事故责任单位和事故责任人的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位和人员，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》、《行政机关公务员处分条例》、《广东省行政过错责任追究暂行办法》等规定，调查组遵循尊重科学，客观公正，实事求是，属地管理，谁主管、谁负责，宽严相济的原则，对本事故有关责任单位和责任人提出如下处理建议：

1.段伟东因涉嫌交通肇事罪，由公安机关依法进行处理。

2.谢亚盛因涉嫌交通肇事罪，由公安机关依法进行处理。

3.高速二大队未能与路政部门实现交叉巡逻联勤联动机制，履行交通安全监管职责不到位，责令其向市交警支队作出书面检查。

4.高速二大队汕揭中队（一中队）副中队长，事发当晚带班落实巡逻联勤联动机制不到位，责令其向高速二大队作出书面检查。

5.揭阳路政队未能正确实施路警联勤巡逻工作，履行交通安全管理联勤职责不到位，责令其向省公路管理局汕梅路政大队作出书面检查。

6、揭阳路政队中队长，督促落实路政队执行联勤联动机制不到位，责令其向省公路管理局汕梅路政大队作出书面检查。

如检察机关在后续调查中发现上述人员或其他人员涉嫌渎职犯罪的，则按照司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施

“4·03”较大道路交通事故给人民生命财产带来较大损失，教训十分深刻。为了进一步细化工作措施，切实落实相关部门的监管责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）进一步强化组织领导，切实落实安全监管责任

各级各有关部门要提高认识，严格落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号）和《广东省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》（粤府〔2013〕36号）精神，要进一步强化道路交通安全工作的组织领导，强化道路交通安全工作的组织领导体系和工作机制，明确各有关部门的监管责任，加强监督检查，强化落实，深化各有关部门间的沟通、协作，形成合力，齐抓共管，共同维护道路交通安全。

（二）进一步强化源头管理，规范车辆运输经营行为

各级交通运输部门要进一步加大对道路运输车辆的安全监管力度，严把运输经营者市场准入关、营运车辆技术状况关和营运车辆驾驶员从业资格关，督促经营者落实安全生产责任，严格安全管理，严厉打出各类非法载客、非法营运行为。公安交警部门要严把车辆检验关和驾驶员审验关。要充分利用动态监控系统加大对营运车辆和驾驶员的管理力度，对屡教不改且存在重大安全隐患的，要依法依规从严从重处罚。

（三）进一步强化安全监管，严厉打击非法违法行为

各有关部门要强化责任意识，加大联合执法力度，要采取有效的应对措施，强化各部门之间的协作，形成道路安全整治合力。高速二大队、揭阳路政队要严格按照联勤实施方案等要求，落实责任，加强沟通协调，进一步优化警力、人力部署，合理安排勤务，完善勤务制度，改进勤务方法，严格路面巡查，特别是针对路面车辆通行特点和特殊天气环境，加强重点时段、重点路段的巡查，切实提高执勤效能，严厉打击各类运输车辆超速、超载、疲劳驾驶、无证驾驶等违法行为。

（四）进一步强化宣传教育，切实营造良好交通环境

各级各有关部门要加大道路交通安全宣传力度，切实采取有效措施，开展多渠道、多角度、多形式、全方位的宣传教育工作，不断提高广大交通参与者的道路交通安全意识。在恶劣气象和特殊天气条件下，要加

强气象、公安、交通、应急等各部门的沟通协调，共同做好道路交通安全预报、预警、预防和应急处置工作，切实从根本上营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大以上道路交通事故的发生。